

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

2510 *Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 2 de julio de 2026, del Secretario, por la que se ordena la publicación de la Adenda al Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Tenerife para la realización de actuaciones en materia de vivienda, en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda al Convenio Marco de Cooperación suscrito el 14 de diciembre de 2023 entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Tenerife para la realización de actuaciones en materia de vivienda, en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, firmada el 26 de junio de 2026, cuyo texto se acompaña como anexo a esta Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2026.- El Secretario, Huberto Suárez Hernández.

ANEXO

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Y EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA, EN EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIVIENDA DE CANARIAS 2020-2025.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2026.

INTERVIENEN

De una parte, la Ilma. Sra. Dña. Rosa Elena Dávila Mamely, como Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (en lo sucesivo, “el Cabildo”), en virtud de su elección y proclamación en sesión extraordinaria del Pleno Insular de dicha Corporación celebrada el 3 de julio de 2023, según el acta del Secretario General del Pleno de fecha 11 de julio de 2023, que se encuentra facultada para este acto al amparo de lo establecido en el artículo 125.2 de la Ley territorial 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, previa autorización del Consejo de Gobierno en sesión de 27 de mayo de 2026.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan Pablo Rodríguez Valido, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, quien se encuentra facultado para la firma del presente Convenio en su calidad de Presidente del Instituto Canario de la Vivienda (en lo sucesivo, “el ICV”), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.1 y 7.2.g) de los Estatutos del citado organismo autónomo, aprobados por el Decreto 152/2008, de 7 de julio.

Las partes, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas se reconocen con competencia y capacidad para convenir y obligarse en los términos del presente clausulado, y a tal efecto,

EXPONEN

Primero.- Que con fecha de 14 de diciembre de 2023 el ICV y el Cabildo suscriben un Convenio Marco de Cooperación para la realización de actuaciones en materia de vivienda, en ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 (BOC n.º 3, de 4.1.2024 e inscrito en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias con el n.º 3/2024).

Segundo.- En ejecución de dicho Convenio Marco se suscribe el día 26 de diciembre de 2024 un Convenio Específico de Cooperación entre ambas Administraciones para la ejecución de siete nuevas promociones de viviendas protegidas de promoción pública (VPP) en siete términos municipales de la isla de Tenerife, con un presupuesto global estimado de 45.000.000,00 de euros (BOC n.º 6, de 10.1.2025 e inscrito en el Registro General de Convenios con el n.º 36/2025).

Con fecha 29 de diciembre de 2025 se suscribe una Adenda al referido Convenio para incrementar el presupuesto en 5.246.197,03 euros (BOC n.º 7, de 13.1.2026). En virtud de esta Adenda, se modifica el presupuesto total de la actuación que queda establecido en la cantidad de cincuenta millones doscientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete euros con tres céntimos (50.246.197,03 euros), que se distribuyen de la siguiente forma:

Año	Cabildo	ICV	Total
2024	0,00	25.700.000,00	25.700.000,00
2025	2.850.000,00	2.996.161,41	5.846.161,41
2026	5.483.333,33	0,00	5.483.333,33
2027	6.608.351,14	0,00	6.608.351,14
2028	6.608.351,15	0,00	6.608.351,15
Total	21.550.035,62	28.696.161,41	50.246.197,03
%	42,89 %	57,11 %	100,00 %

Tercero.- Con fecha 29 de diciembre de 2025 se suscribe el Convenio específico de Cooperación entre el ICV, el Cabildo y el Ayuntamiento de Arafo para la construcción de una promoción de 24 viviendas protegidas de promoción pública en el citado término municipal (BOC n.º 7, de 13.1.2026 e inscrito en el Registro General de Convenios con el n.º 14/2026).

El presupuesto de la actuación asciende a 4.794.769,55 euros, desglosado en las siguientes anualidades:

Año	Cabildo	ICV	Total
2025	0,00	2.876.861,73	2.876.861,73
2026	0,00	0,00	0,00
2027	958.953,91	0,00	958.953,91
2028	958.953,91	0,00	958.953,91
Total	1.917.907,82	2.876.861,73	4.794.769,55
%	40,00 %	60,00 %	100,00 %

Cuarto.- Asimismo, con fecha 29 de diciembre de 2025 se suscribe Convenio específico de Cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo para la construcción de una promoción de 21 viviendas protegidas de promoción pública en el citado término municipal (BOC n.º 7, de 13.1.2026 e inscrito en el Registro General de Convenios con el n.º 15/2026).

Año	Cabildo	ICV	Total
2025	0,00	2.689.305,22	2.689.305,22
2026	0,00	0,00	0,00
2027	450.000,00	0,00	450.000,00
2028	1.342.870,15	0,00	1.342.870,15
Total	1.792.870,15	2.689.305,22	4.482.175,37
%	40,00 %	60,00 %	100,00 %

Quinto.- Los convenios específicos citados en los exponendos segundo a cuarto prevén, en sus respectivas cláusulas reguladoras del régimen económico, la posibilidad de modificar sus previsiones financieras mediante la correspondiente adenda, cuando resulte

necesario incrementar el presupuesto de las actuaciones y las aportaciones comprometidas por las Administraciones intervinientes, previa propuesta de la Comisión Mixta prevista en la cláusula sexta del Convenio Marco.

Asimismo, el convenio específico suscrito para la ejecución de siete promociones de viviendas protegidas contempla la posibilidad de redistribuir las disponibilidades económicas existentes entre las distintas actuaciones incluidas en el mismo, en atención a las variaciones derivadas de la aprobación de los proyectos, de la licitación o de la ejecución de las obras.

No obstante, dicha posibilidad de redistribución interna de disponibilidades no se contempla expresamente respecto de las actuaciones financiadas mediante los demás convenios específicos que derivan del mismo Convenio Marco y respondan a una finalidad homogénea vinculada a la promoción de viviendas protegidas de promoción pública.

Sexto.- En fecha 6 de abril de 2026 se reúne la Comisión Mixta en la que se acuerda proponer la elaboración y suscripción de una Adenda modificativa al Convenio Marco, en el sentido de introducir una cláusula que permita la utilización de créditos sobrantes de alguna actuación para otras que experimenten un sobre coste sobre el presupuesto estimado, de tal forma que habilite la redistribución de disponibilidades económicas o remanentes de financiación entre actuaciones incluidas en distintos convenios específicos suscritos al amparo del mismo, siempre que dichas actuaciones respondan a una finalidad homogénea y que la redistribución no altere el objeto ni los compromisos esenciales asumidos por las partes.

Séptimo.- Del mismo modo, la constante evolución al alza de los precios de los materiales que en la actualidad está afectando al constante incremento de las distintas unidades de obras previstas en los proyectos de obras que se ejecutan en desarrollo del Convenio Marco, aconseja establecer un mecanismo ágil que permita adecuar los presupuestos de los proyectos y, en consecuencia, de los presupuestos de licitación, a los valores del mercado. Se estima, en consecuencia, que previo acuerdo de la Comisión Mixta, la administración contratante, en cada caso, con recursos propios, pueda en un primer momento incrementar al alza los precios de los proyectos con el objeto de que los procedimientos de contratación no se queden desiertos. Posteriormente, a través de la suscripción de Adenda al Convenio afectado se regularizarán las aportaciones de cada administración conforme a los porcentajes inicialmente pactados.

Octavo.- El régimen jurídico general de los convenios que celebren las administraciones públicas se encuentra regulado en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, norma de carácter básico dictada al amparo del artículo 149.1.18.^a de la Constitución.

En particular, su artículo 48 establece que las administraciones públicas y sus organismos públicos podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, y siempre en cumplimiento de la legislación en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Asimismo, los artículos 143 y 144 de la misma ley regulan las relaciones de cooperación interadministrativa, que deben formalizarse mediante acuerdos o convenios y requerirán

el consentimiento expreso de las partes. Estas relaciones tienen como finalidad el servicio del interés general y pueden versar, entre otros objetos, sobre la aplicación conjunta de normativa sectorial, la cooperación patrimonial -incluyendo la cesión de bienes o cambios de titularidad-, o la ejecución conjunta de proyectos y servicios.

Noveno.- La cláusula sexta.3.j) establece como una de las funciones de la Comisión Mixta a la que hace referencia su cláusula sexta la de “Proponer modificaciones del Convenio Marco de Cooperación”.

La letra g) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece como parte del contenido de un convenio el régimen de modificación del mismo y que, a falta de regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Décimo.- Que, en virtud de cuanto antecede, las partes firmantes convienen suscribir la presente Adenda con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- La presente Adenda tiene por objeto modificar parcialmente el Convenio Marco de Cooperación suscrito el 14 de diciembre de 2023 entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo Insular de Tenerife, a fin de regular la posibilidad de redistribuir disponibilidades económicas, remanentes o economías de crédito existentes en actuaciones financiadas mediante convenios específicos suscritos al amparo del mismo, para atender necesidades adicionales de financiación de otras actuaciones de naturaleza análoga incluidas igualmente en dichos convenios específicos.

Segunda.- Se modifica la cláusula séptima del Convenio Marco añadiendo dos nuevos apartados 4.º y 5.º, con la siguiente redacción:

“4. Cuando, como consecuencia de la ejecución de las actuaciones previstas en los convenios específicos suscritos al amparo del presente Convenio Marco, se generen economías, remanentes o disponibilidades financieras en alguna de ellas, y concurran simultáneamente necesidades adicionales de financiación en otras actuaciones incluidas igualmente en convenios específicos derivados del mismo, podrá acordarse la redistribución de dichas disponibilidades entre las actuaciones afectadas.

La redistribución deberá respetar, en todo caso:

- a) La finalidad pública común de las actuaciones afectadas.
- b) La naturaleza homogénea o funcionalmente equivalente de las actuaciones.
- c) Los límites derivados de las disponibilidades presupuestarias efectivamente existentes y de la normativa presupuestaria aplicable.
- d) La proporcionalidad de las aportaciones comprometidas por cada Administración, salvo acuerdo expreso en contrario formalizado mediante la correspondiente adenda.
- e) La prohibición de alterar el objeto esencial del Convenio Marco o de los respectivos convenios específicos.

La redistribución requerirá:

1.º) Acuerdo motivado de la Comisión Mixta prevista en la cláusula sexta del presente Convenio Marco.

2.º) La tramitación y formalización de la correspondiente adenda modificativa de los convenios específicos afectados.

3.º) La existencia de crédito adecuado y suficiente, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa presupuestaria y de estabilidad presupuestaria que resulte de aplicación.

En ningún caso la redistribución prevista en este apartado podrá implicar incremento automático de las aportaciones máximas comprometidas por las Administraciones firmantes sin la previa tramitación de la correspondiente adenda modificativa.

5. Asimismo, con el fin de adaptar los presupuestos de las actuaciones a la evolución de los costes de construcción y evitar licitaciones desiertas por precios inferiores a los de mercado, la Comisión Mixta podrá acordar, previa acreditación de la existencia de crédito adecuado y suficiente por las partes intervinientes, la actualización de los importes de licitación previstos para cada actuación.

En tales supuestos, la administración actuante como órgano de contratación podrá aprobar los expedientes de contratación correspondientes y asumir provisionalmente, en su caso, el eventual incremento del presupuesto de licitación con financiación propia, sin perjuicio de su posterior regularización mediante la suscripción de la correspondiente adenda al convenio específico, conforme a los porcentajes de financiación establecidos para la actuación”.

Tercera.- En el resto de aspectos se mantiene plenamente vigente el Convenio Marco suscrito entre ambas Administraciones Públicas el día 14 de diciembre de 2023.

Cuarta.- La presente Adenda producirá efectos desde el día siguiente al de su firma por las partes intervinientes y mantendrá su vigencia hasta la finalización del plazo establecido en la cláusula octava del Convenio Marco, conforme a los términos resultantes de la modificación operada por esta Adenda.

Quinta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, esta Adenda se publicará en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma, y se procederá a su inscripción en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, según establece el apartado 2 del citado artículo 20.

Asimismo, de conformidad con el artículo 125.3 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, se dará cuenta de la presente Adenda a la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman de forma electrónica el presente documento.- La Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Elena Dávila Mamely.- El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, Juan Pablo Rodríguez Valido.